2027年公安院校联考
公安专业知识

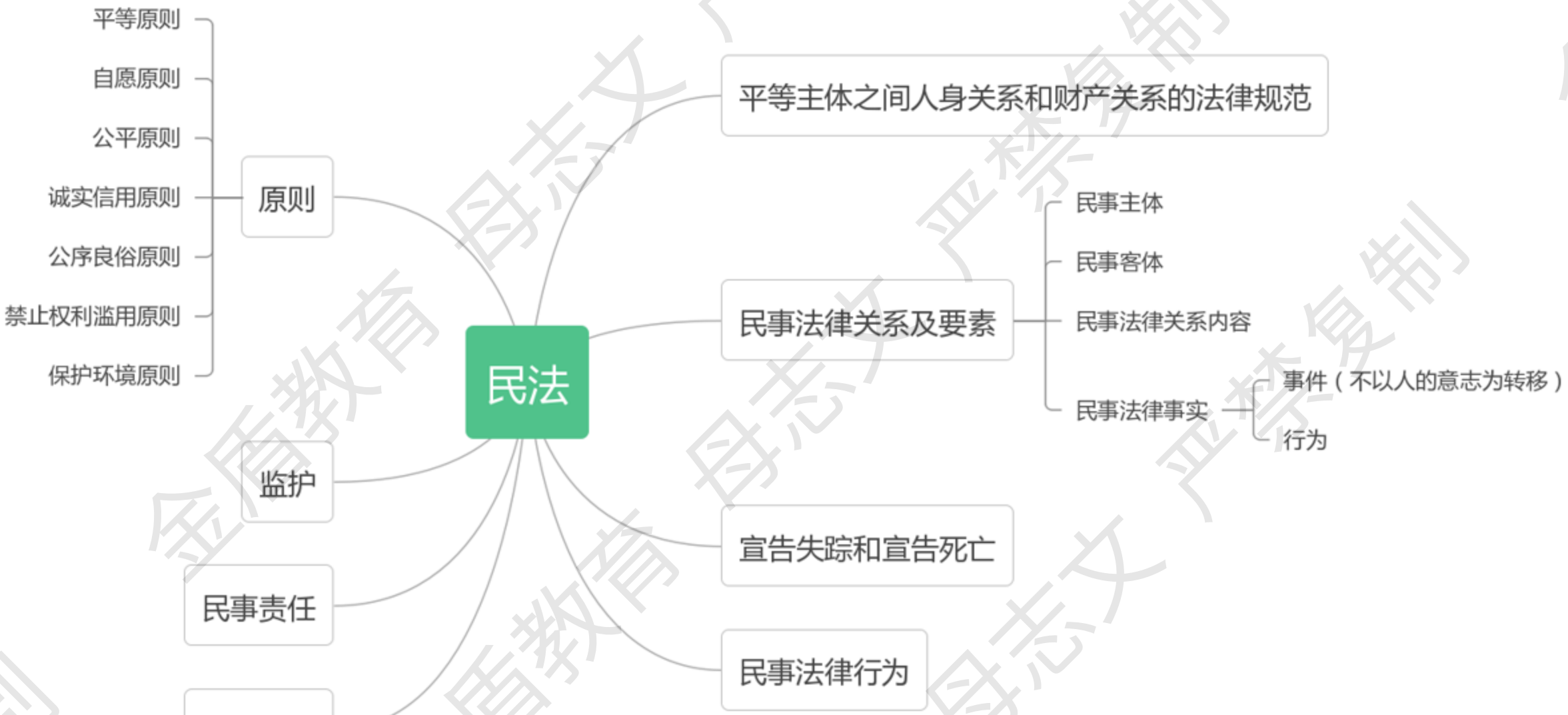
主讲人：母志文

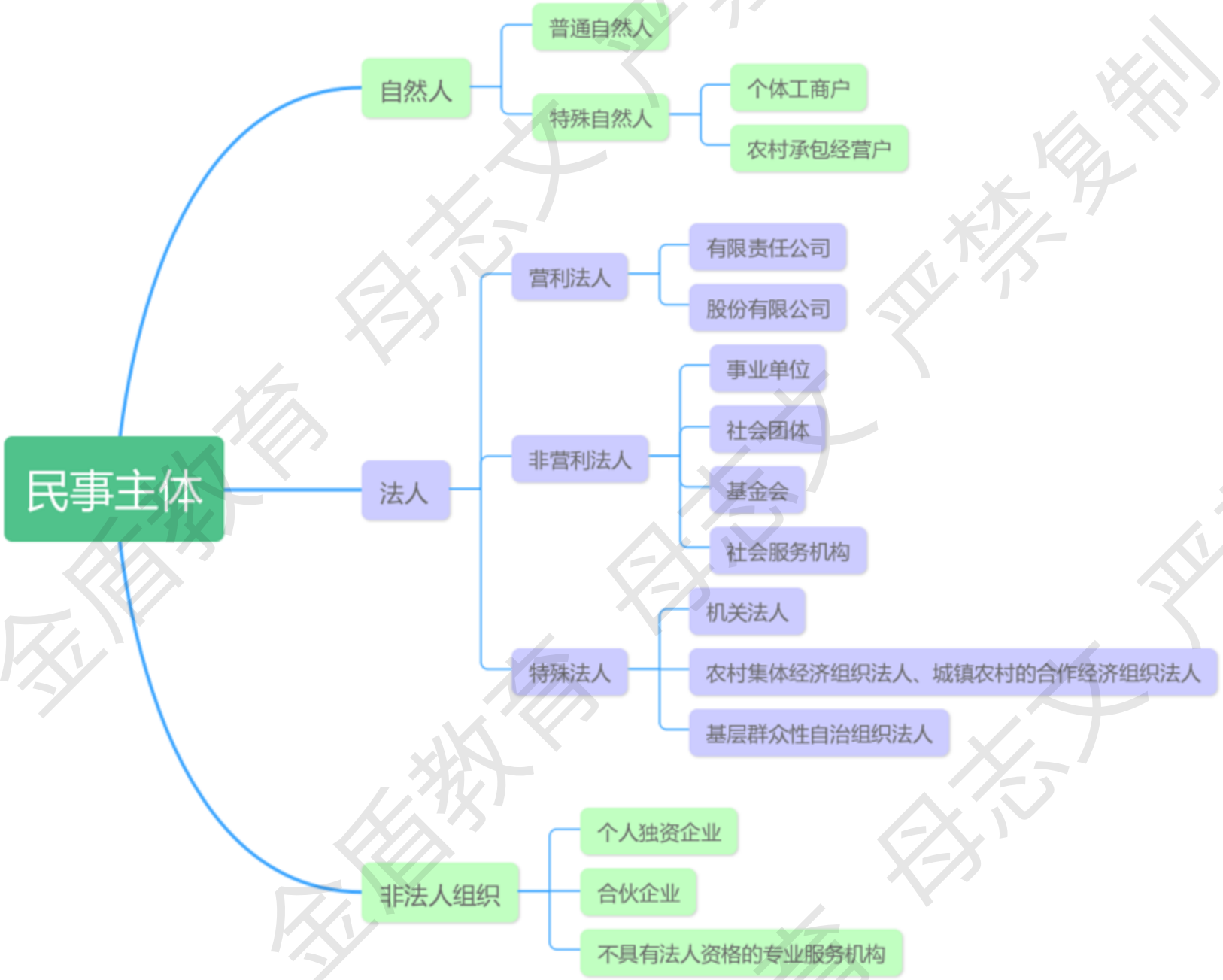
金盾教育

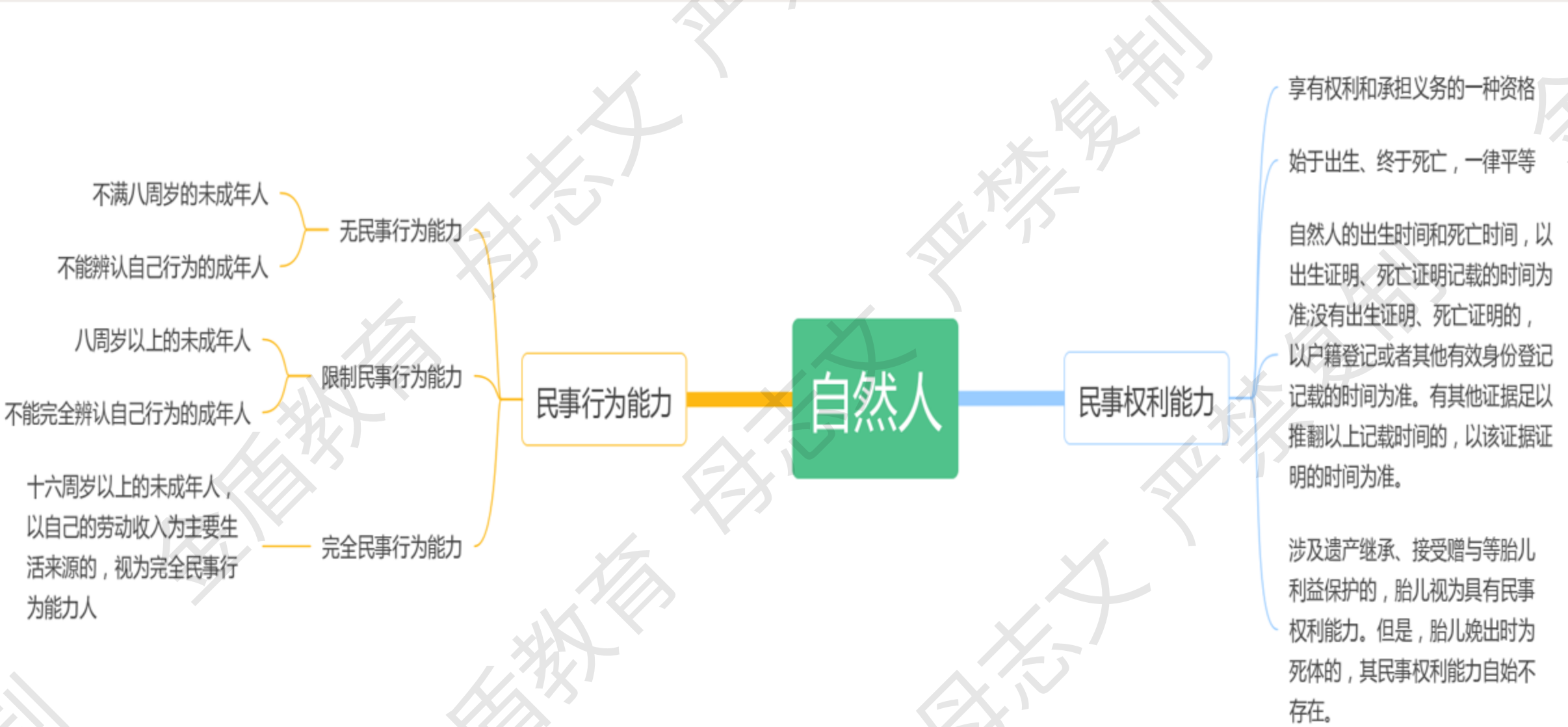
坚持不懈
母哥爱你
滴水穿石

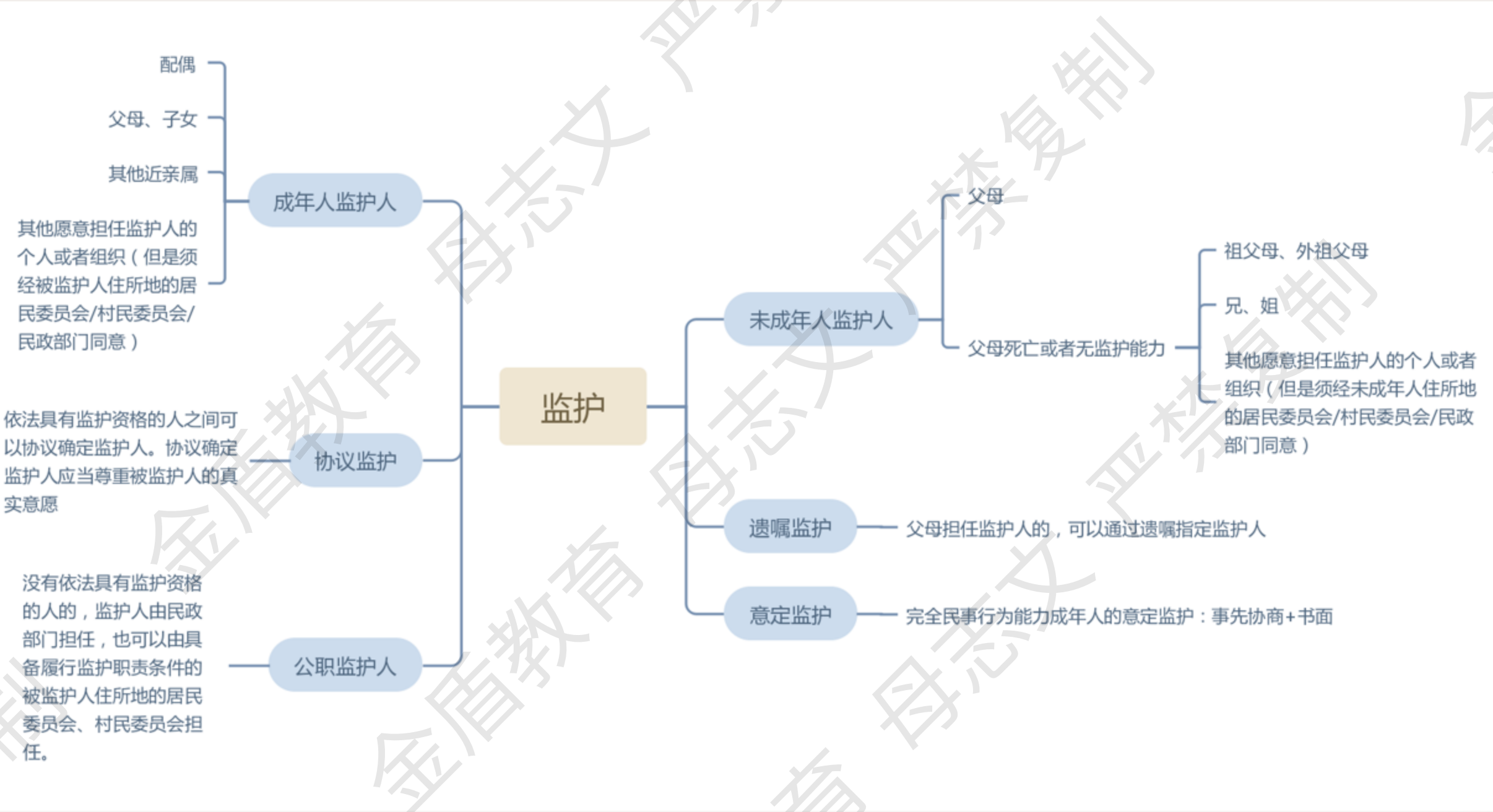
坚持不懈
母哥爱你
滴水穿石

金盾教育 母志文 严禁复制


民法
平等主体之间人身关系和财产关系的法律规范
民事法律关系及要素
民事主体
民事客体
民事法律关系内容
民事法律事实
事件（不以人的意志为转移）
行为
宣告失踪和宣告死亡
民事法律行为
原则
平等原则
自愿原则
公平原则
诚实信用原则
公序良俗原则
禁止权利滥用原则
保护环境原则
监护
民事责任
诉讼时效


民事主体
自然人
普通自然人
特殊自然人
个体工商户
农村承包经营户
法人
营利法人
有限责任公司
股份有限公司
非营利法人
事业单位
社会团体
基金会
社会服务机构
特殊法人
机关法人
农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人
基层群众性自治组织法人
非法人组织
个人独资企业
合伙企业
不具有法人资格的专业服务机构


自然人
民事行为能力
无民事行为能力
不满八周岁的未成年人
不能辨认自己行为的成年人
限制民事行为能力
八周岁以上的未成年人
不能完全辨认自己行为的成年人
完全民事行为能力
十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人
民事权利能力
享有权利和承担义务的一种资格
始于出生、终于死亡，一律平等
自然人的出生时间和死亡时间，以出生证明、死亡证明记载的时间为准;没有出生证明、死亡证明的，以户籍登记或者其他有效身份登记记载的时间为准。有其他证据足以推翻以上记载时间的，以该证据证明的时间为准。
涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。但是，胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。


监护
成年人监护人
配偶
父母、子女
其他近亲属
其他愿意担任监护人的个人或者组织（但是须经被监护人住所地的居民委员会/村民委员会/民政部门同意）
协议监护
依法具有监护资格的人之间可以协议确定监护人。协议确定监护人应当尊重被监护人的真实意愿
公职监护人
没有依法具有监护资格的人的，监护人由民政部门担任，也可以由具备履行监护职责条件的被监护人住所地的居民委员会、村民委员会担任。
未成年人监护人
父母
父母死亡或者无监护能力
祖父母、外祖父母
兄、姐
其他愿意担任监护人的个人或者组织（但是须经未成年人住所地的居民委员会/村民委员会/民政部门同意）
遗嘱监护
父母担任监护人的，可以通过遗嘱指定监护人
意定监护
完全民事行为能力成年人的意定监护：事先协商+书面

监护人确定争议

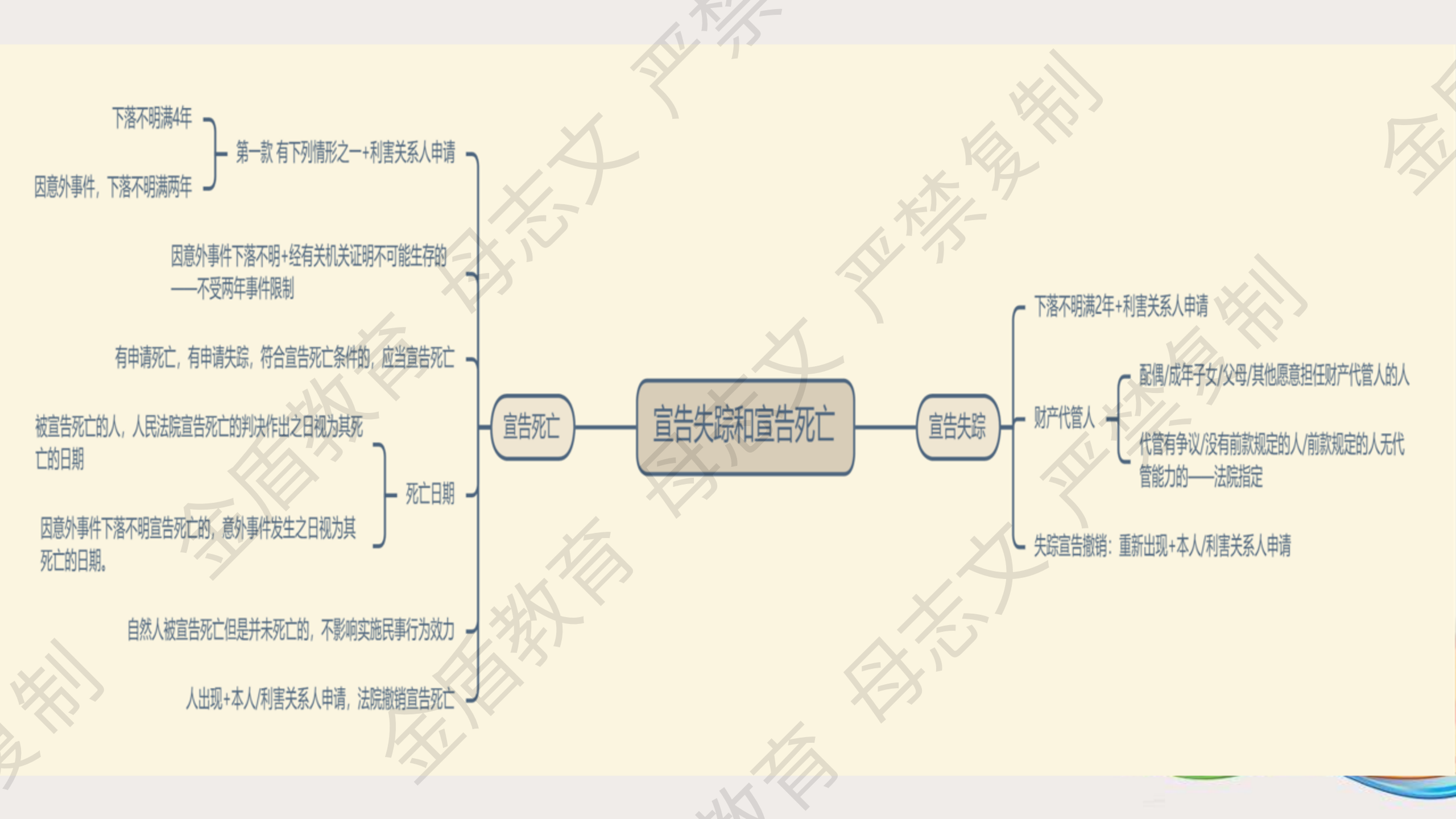
LOGO

对监护人的确定有争议的，由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门指定监护人，有关当事人对指定不服的，可以向人民法院申请指定监护人；有关当事人也可以直接向人民法院申请指定监护人。 居民委员会、村民委员会、民政部门或者人民法院应当尊重被监护人的真实意愿，按照最有利于被监护人的原则在依法具有监护资格的人中指定监护人。 依照本条第一款规定指定监护人前，被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益处于无人保护状态的，由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会、法律规定的有关组织或者民政部门担任临时监护人。 监护人被指定后，不得擅自变更；擅自变更的，不免除被指定的监护人的责任。

撤销监护关系的情形

- 监护人有下列情形之一的，人民法院根据有关个人或者组织的申请，撤销其监护人资格，安排必要的临时监护措施，并按照最有利于被监护人的原则依法指定监护人：
  1. 实施严重损害被监护人身心健康行为的；
  2. 怠于履行监护职责，或者无法履行监护职责并且拒绝将监护职责部分或者全部委托给他人，导致被监护人处于危困状态的；
  3. 实施严重侵害被监护人合法权益的其他行为的。
- 本条规定的有关个人和组织包括：其他依法具有监护资格的人，居民委员会、村民委员会、学校、医疗机构、妇女联合会、残疾人联合会、未成年人保护组织、依法设立的老年人组织、民政部门等。
- 前款规定的个人和民政部门以外的组织未及时向人民法院申请撤销监护人资格的，民政部门应当向人民法院申请。

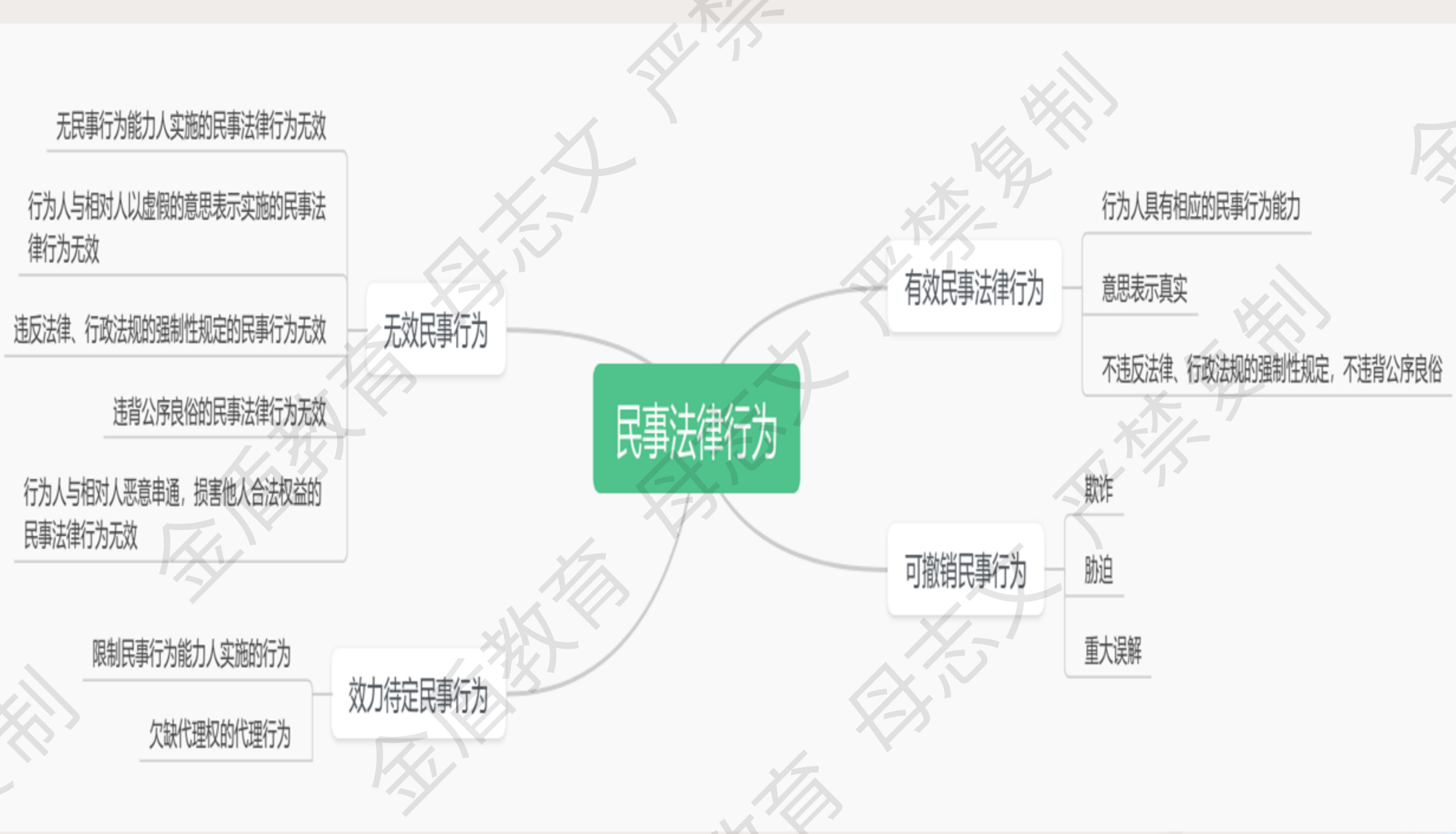
金盾教育 母志文 严禁复制

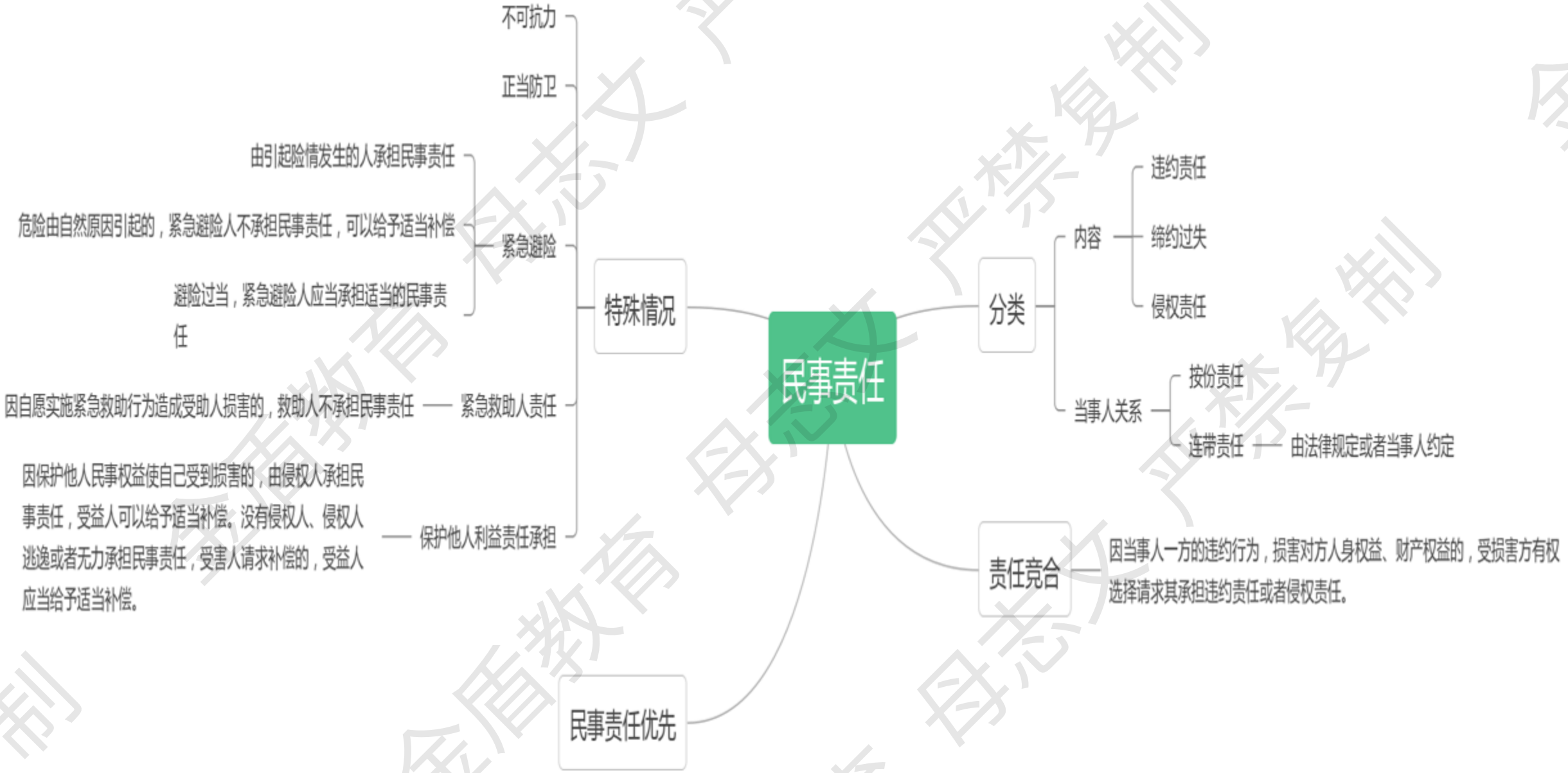

宣告失踪和宣告死亡
宣告死亡
第一款 有下列情形之一+利害关系人申请
下落不明满4年
因意外事件，下落不明满两年
因意外事件下落不明+经有关机关证明不可能生存的
——不受两年事件限制
有申请死亡，有申请失踪，符合宣告死亡条件的，应当宣告死亡
死亡日期
被宣告死亡的人，人民法院宣告死亡的判决作出之日视为其死亡的日期
因意外事件下落不明宣告死亡的，意外事件发生之日视为其死亡的日期。
自然人被宣告死亡但是并未死亡的，不影响实施民事行为效力
人出现+本人/利害关系人申请，法院撤销宣告死亡
宣告失踪
下落不明满2年+利害关系人申请
财产代管人
配偶/成年子女/父母/其他愿意担任财产代管人的人
代管有争议/没有前款规定的人/前款规定的人无代管能力的——法院指定
失踪宣告撤销：重新出现+本人/利害关系人申请

撤销死亡宣告后的影响

- 被宣告死亡的人的婚姻关系，自死亡宣告之日起消除。死亡宣告被撤销的，婚姻关系自撤销死亡宣告之日起自行恢复。但是，其配偶再婚或者向婚姻登记机关书面声明不愿意恢复的除外。
- 被宣告死亡的人在被宣告死亡期间，其子女被他人依法收养的，在死亡宣告被撤销后，不得以未经本人同意为由主张收养行为无效。
- 被撤销死亡宣告的人有权请求依照本法第六编取得其财产的民事主体返还财产;无法返还的，应当给予适当补偿。
- 利害关系人隐瞒真实情况，致使他人被宣告死亡而取得其财产的，除应当返还财产外，还应当对由此造成的损失承担赔偿责任。

金盾教育 母志文 严禁复制

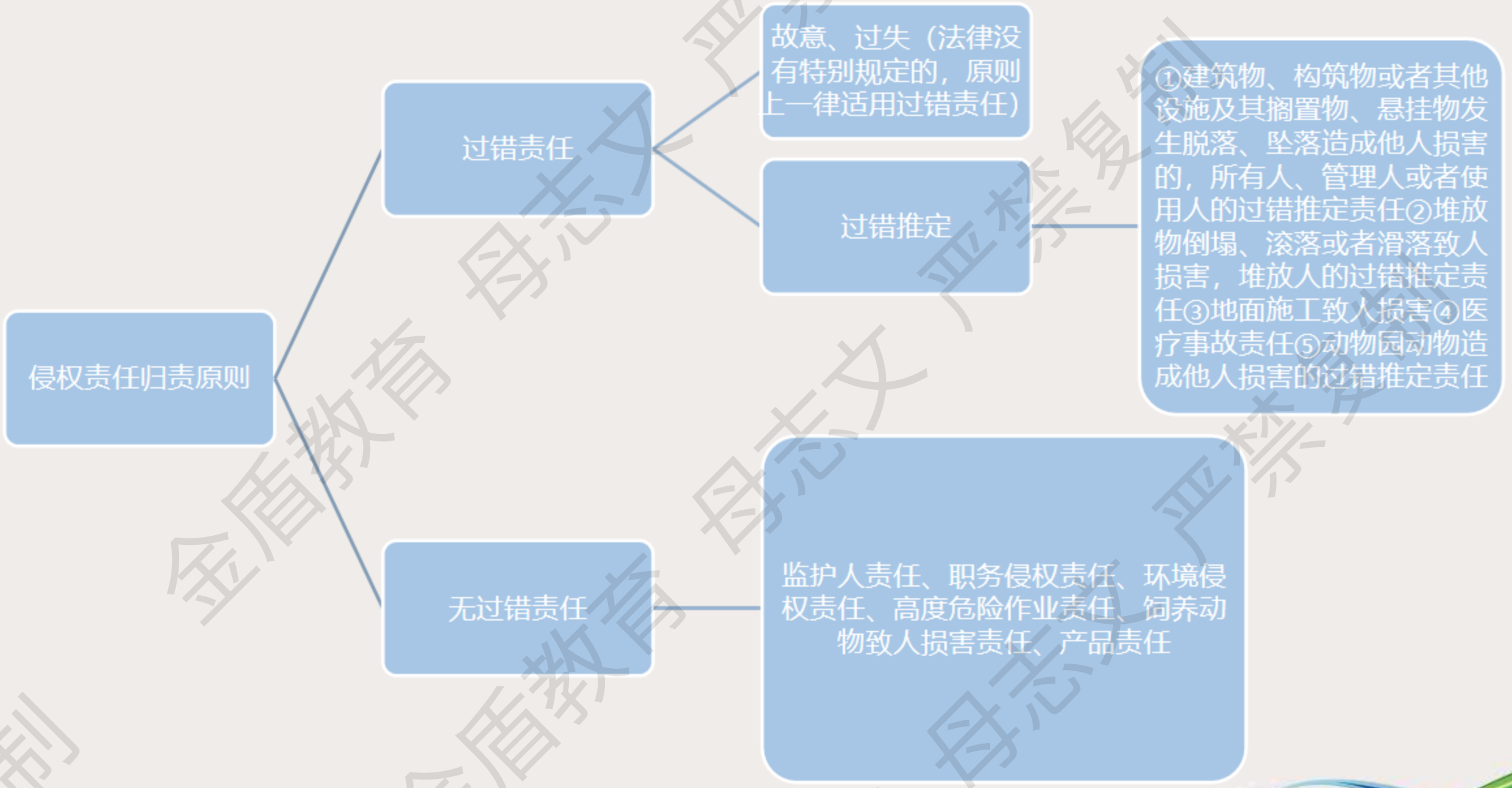

民事法律行为
有效民事法律行为
行为人具有相应的民事行为能力
意思表示真实
不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗
无效民事行为
无民事行为能力人实施的民事法律行为无效
行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效
违反法律、行政法规的强制性规定的民事行为无效
违背公序良俗的民事法律行为无效
行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效
可撤销民事行为
欺诈
胁迫
重大误解
效力待定民事行为
限制民事行为能力人实施的行为
欠缺代理权的代理行为

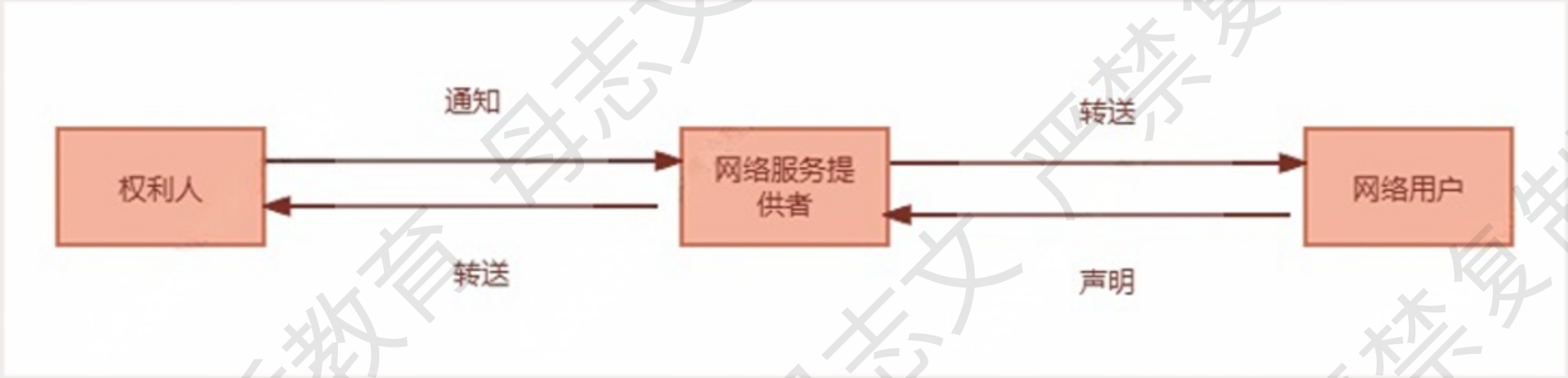

民事责任
特殊情况
不可抗力
正当防卫
紧急避险
由引起险情发生的人承担民事责任
危险由自然原因引起的，紧急避险人不承担民事责任，可以给予适当补偿
避险过当，紧急避险人应当承担适当的民事责任
紧急救助人责任
因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的，救助人不承担民事责任
保护他人利益责任承担
因保护他人民事权益使自己受到损害的，由侵权人承担民事责任，受益人可以给予适当补偿。没有侵权人、侵权人逃逸或者无力承担民事责任，受害人请求补偿的，受益人应当给予适当补偿。
民事责任优先
分类
内容
违约责任
缔约过失
侵权责任
当事人关系
按份责任
连带责任
由法律规定或者当事人约定
责任竞合
因当事人一方的违约行为，损害对方人身权益、财产权益的，受损害方有权选择请求其承担违约责任或者侵权责任。

民事侵权责任

- 归责原则
- 网络侵权
  - 
- 建筑物物件损害责任
- 安全保障义务人责任
  - 宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所的经营者、管理者或者群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任。
  - 因第三人的行为造成他人损害的，由第三人承担侵权责任;经营者、管理者或者组织者未尽到安全保障义务的，承担相应的补充责任。经营者、管理者或者组织者承担补充责任后，可以向第三人追偿。
- 饲养动物损害责任
- 自甘风险
  - 自愿参加具有一定风险的文体活动，因其他参加者的行为受到损害的，受害人不得请求其他参加者承担侵权责任;但是，其他参加者对损害的发生有故意或者重大过失的除外
- 教育机构责任
  - 无民事行为能力人在幼儿园、学校或者其他教育机构学习、生活期间受到人身损害的，幼儿园、学校或者其他教育机构应当承担侵权责任;但是，能够证明尽到教育、管理职责的，不承担侵权责任。
  - 限制民事行为能力人在学校或者其他教育机构学习、生活期间受到人身损害，学校或者其他教育机构未尽到教育、管理职责的，应当承担侵权责任。
  - 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在幼儿园、学校或者其他教育机构学习、生活期间，受到幼儿园、学校或者其他教育机构以外的第三人人身损害的，由第三人承担侵权责任;幼儿园、学校或者其他教育机构未尽到管理职责的，承担相应的补充责任。幼儿园、学校或者其他教育机构承担补充责任后，可以向第三人追偿。

母志文 严禁复制 学盾教育


侵权责任归责原则
过错责任
故意、过失（法律没有特别规定的，原则上一律适用过错责任）
过错推定
①建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害的，所有人、管理人或者使用人的过错推定责任②堆放物倒塌、滚落或者滑落致人损害，堆放人的过错推定责任③地面施工致人损害④医疗事故责任⑤动物园动物造成他人损害的过错推定责任
无过错责任
监护人责任、职务侵权责任、环境侵权责任、高度危险作业责任、饲养动物致人损害责任、产品责任



金盾教育 母志文 严禁复制

建筑物责任

搁置物、悬挂物脱落、坠落致害责任

建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。

建筑物倒塌、塌陷致害责任

建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。

因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。

不明抛掷物、坠落物致害责任

禁止从建筑物中抛掷物品。从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害的，由侵权人依法承担侵权责任;经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。可能加害的建筑物使用人补偿后，有权向侵权人追偿。

物业服务企业等建筑物管理人应当采取必要的安全保障措施防止前款规定情形的发生;未采取必要的安全保障措施的，应当依法承担未履行安全保障义务的侵权责任。

公安等机关应当依法及时调查，查清责任人

饲养动物责任

违反规定未对动物采取安全措施致害责任

违反管理规定，未对动物采取安全措施造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任;但是，能够证明损害是因被侵权人故意造成的，可以减轻责任。

未对动物采取安全措施，致使动物伤害他人的，处一千元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留。

动物园

动物园的动物造成他人损害的，动物园应当承担侵权责任;但是，能够证明尽到管理职责的，不承担侵权责任。

因第三人的过错致使动物造成他人损害的，被侵权人可以向动物饲养人或者管理人请求赔偿，也可以向第三人请求赔偿。动物饲养人或者管理人赔偿后，有权向第三人追偿。

一般规定

饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任;但是，能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的，可以不承担或者减轻责任。

遗弃、逃逸动物责任

遗弃、逃逸的动物在遗弃、逃逸期间造成他人损害的，由动物原饲养人或者管理人承担侵权责任。

烈性犬责任

禁止饲养的烈性犬等危险动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任

违反有关法律、法规、规章规定，出售、饲养烈性犬等危险动物的，处警告；警告后不改正的，或者致使动物伤害他人的，处五日以下拘留或者一千元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留。

金盾教育 严禁复制 各类文

网络侵权

一．【网络侵权责任】网络用户、网络服务提供者利用网络侵害他人民事权益的，应当承担侵权责任。法律另有规定的，依照其规定。

二．【网络服务提供者侵权补救措施与责任承担】网络用户利用网络服务实施侵权行为的，权利人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。通知应当包括构成侵权的初步证据及权利人的真实身份信息。网络服务提供者接到通知后，应当及时将该通知转送相关网络用户，并根据构成侵权的初步证据和服务类型采取必要措施;未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。权利人因错误通知造成网络用户或者网络服务提供者损害的，应当承担侵权责任。法律另有规定的，依照其规定。

全盾教育 严禁复制

网络侵权

- 【不侵权声明】网络用户接到转送的通知后，可以向网络服务提供者提交不存在侵权行为的声明。声明应当包括不存在侵权行为的初步证据及网络用户的真实身份信息。
- 网络服务提供者接到声明后，应当将该声明转送发出通知的权利人，并告知其可以向有关部门投诉或者向人民法院提起诉讼。网络服务提供者在转送声明到达权利人后的合理期限内，未收到权利人已经投诉或者提起诉讼通知的，应当及时终止所采取的措施。
- 【网络服务提供者的连带责任】网络服务提供者知道或者应当知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益，未采取必要措施的，与该网络用户承担连带责任。

金盾教育 母志文 严禁复制

禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定

借款合同对支付利息约定不明确，当事人不能达成补充协议的，按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息;自然人之间借款的，视为没有利息

自然人借贷

自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立

借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息

严禁复制 母志文 金盾教育

自然人借贷和高利贷

一．自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立。

二．禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。

三．借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。

四．借款合同对支付利息约定不明确，当事人不能达成补充协议的，按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息;自然人之间借款的，视为没有利息。

金盾教育 母志文 严禁复制

- **好意同乘的责任承担**

  非营运机动车发生交通事故造成无偿搭乘人损害，属于该机动车一方责任的，应当减轻其赔偿责任，但是机动车使用人有故意或者重大过失的除外。

金盾教育 母志文 严禁复制

- **交通事故责任承担主体赔偿顺序**

  机动车发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的，先由承保机动车强制保险的保险人在强制保险责任限额范围内予以赔偿;不足部分，由承保机动车商业保险的保险人按照保险合同的约定予以赔偿;仍然不足或者没有投保机动车商业保险的，由侵权人赔偿。

金盾教育 马志文 严禁复制

善意取得

- 无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的，所有权人有权追回；除法律另有规定外，符合下列情形的，受让人取得该不动产或者动产的所有权：

  1.受让人受让该不动产或者动产时是善意；

  2.以合理的价格转让；

  3.转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记，不需要登记的已经交付给受让人。

- 受让人依据前款规定取得不动产或者动产的所有权的，原所有权人有权向无处分权人请求损害赔偿。
- 当事人善意取得其他物权的，参照适用前两款规定。

金盾教育 严禁复制

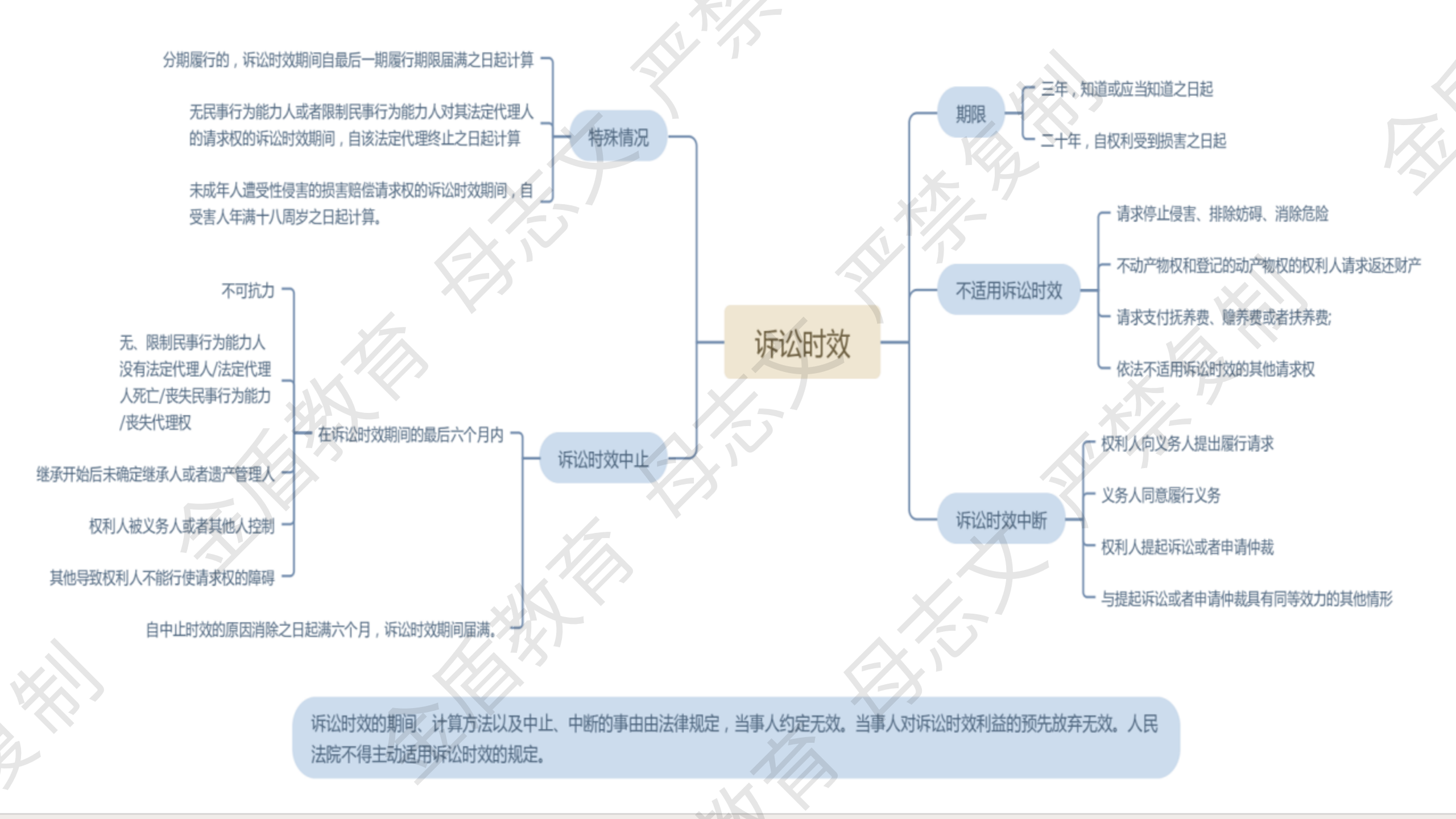
所有权人或者其他权利人有权追回遗失物。该遗失物通过转让被他人占有的，权利人有权向无处分权人请求损害赔偿，或者自知道或者应当知道受让人之日起二年内向受让人请求返还原物；但是，受让人通过拍卖或者向具有经营资格的经营者购得该遗失物的，权利人请求返还原物时应当支付受让人所付的费用。权利人向受让人支付所付费用后，有权向无处分权人追偿。

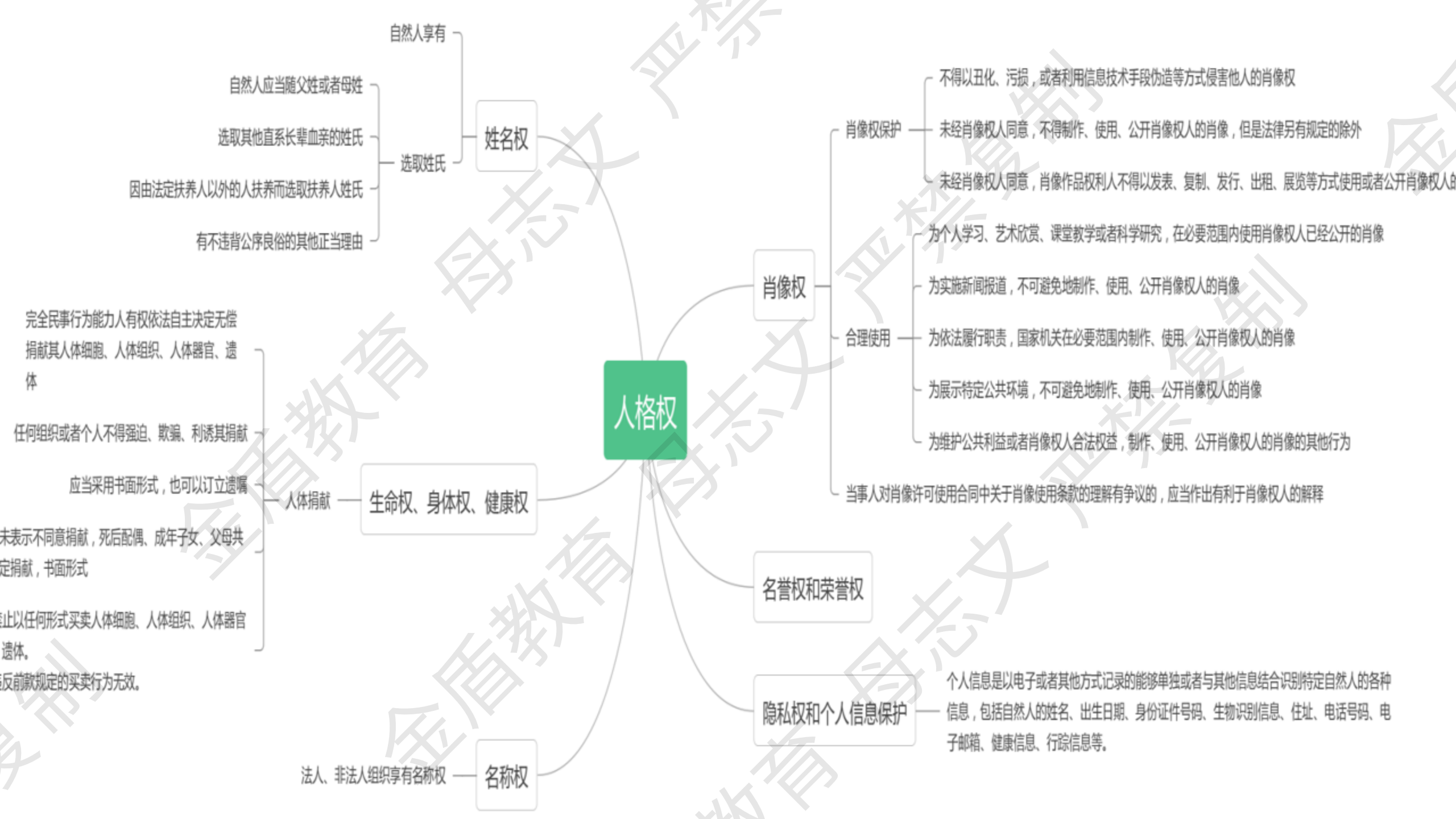
金盾教育 母志文 严禁复制

遗失物认领

- 拾得遗失物，应当返还权利人。拾得人应当及时通知权利人领取，或者送交**公安等有关部门**。
- 有关部门收到遗失物，知道权利人的，应当及时通知其领取；不知道的，应当及时**发布招领公告**。
- 拾得人在遗失物送交有关部门前，有关部门在遗失物被领取前，应当妥善保管遗失物。因故意或者重大过失致使遗失物毁损、灭失的，应当承担民事责任。
- 权利人领取遗失物时，应当向拾得人或者有关部门支付保管遗失物等支出的必要费用。
- 权利人悬赏寻找遗失物的，领取遗失物时应当按照承诺履行义务。
- 拾得人侵占遗失物的，无权请求保管遗失物等支出的费用，也无权请求权利人按照承诺履行义务。
- 遗失物自发布招领公告之日起**一年内无人认领的**，归国家所有。

金盾教育 母志文 严禁复制


诉讼时效
期限
三年，知道或应当知道之日起
二十年，自权利受到损害之日起
不适用诉讼时效
请求停止侵害、排除妨碍、消除危险
不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产
请求支付抚养费、赡养费或者扶养费;
依法不适用诉讼时效的其他请求权
诉讼时效中断
权利人向义务人提出履行请求
义务人同意履行义务
权利人提起诉讼或者申请仲裁
与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形
特殊情况
分期履行的，诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算
无民事行为能力人或者限制民事行为能力人对其法定代理人的请求权的诉讼时效期间，自该法定代理终止之日起计算
未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权的诉讼时效期间，自受害人年满十八周岁之日起计算。
诉讼时效中止
在诉讼时效期间的最后六个月内
不可抗力
无、限制民事行为能力人没有法定代理人/法定代理人死亡/丧失民事行为能力/丧失代理权
继承开始后未确定继承人或者遗产管理人
权利人被义务人或者其他人控制
其他导致权利人不能行使请求权的障碍
自中止时效的原因消除之日起满六个月，诉讼时效期间届满。
诉讼时效的期间、计算方法以及中止、中断的事由由法律规定，当事人约定无效。当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效。人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。


人格权
姓名权
自然人享有
选取姓氏
自然人应当随父姓或者母姓
选取其他直系长辈血亲的姓氏
因由法定扶养人以外的人扶养而选取扶养人姓氏
有不违背公序良俗的其他正当理由
肖像权
肖像权保护
不得以丑化、污损，或者利用信息技术手段伪造等方式侵害他人的肖像权
未经肖像权人同意，不得制作、使用、公开肖像权人的肖像，但是法律另有规定的除外
未经肖像权人同意，肖像作品权利人不得以发表、复制、发行、出租、展览等方式使用或者公开肖像权人的
合理使用
为个人学习、艺术欣赏、课堂教学或者科学研究，在必要范围内使用肖像权人已经公开的肖像
为实施新闻报道，不可避免地制作、使用、公开肖像权人的肖像
为依法履行职责，国家机关在必要范围内制作、使用、公开肖像权人的肖像
为展示特定公共环境，不可避免地制作、使用、公开肖像权人的肖像
为维护公共利益或者肖像权人合法权益，制作、使用、公开肖像权人的肖像的其他行为
当事人对肖像许可使用合同中关于肖像使用条款的理解有争议的，应当作出有利于肖像权人的解释
生命权、身体权、健康权
人体捐献
完全民事行为能力人有权依法自主决定无偿捐献其人体细胞、人体组织、人体器官、遗体
任何组织或者个人不得强迫、欺骗、利诱其捐献
应当采用书面形式，也可以订立遗嘱
未表示不同意捐献，死后配偶、成年子女、父母共定捐献，书面形式
禁止以任何形式买卖人体细胞、人体组织、人体器官遗体。
违反前款规定的买卖行为无效。
名誉权和荣誉权
隐私权和个人信息保护
个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息，包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等。
名称权
法人、非法人组织享有名称权

结离婚

结婚

结婚要件

- 男女双方完全自愿
- 达到法定婚龄（男22，女20）
- 申请结婚登记

禁止要件

- 直系血亲和三代以内旁系血亲
- 重婚

无效婚姻

- 有禁止结婚的亲属关系
- 未到法定婚龄

可撤销婚姻

- 胁迫结婚
- 隐瞒疾病
- 一年

离婚

协议离婚

- 婚姻登记机关申请离婚，书面离婚协议
- 离婚冷静期30天

诉讼离婚

- 重婚或者与他人同居
- 实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员
- 有赌博、吸毒等恶习屡教不改
- 因感情不和分居满二年
- 其他导致夫妻感情破裂的情形
- 一方被宣告失踪,另一方提起离婚诉讼的,应当准予离婚
- 经人民法院判决不准离婚后,双方又分居满一年,一方再次提起离婚诉讼的,应当准予离婚

特殊情况

- 军婚保护
- 女方在怀孕期间、分娩后一年内或者终止妊娠后六个月内,男方不得提出离婚;但是,女方提出离婚或者人民法院认为确有必要受理男方离婚请求的除外。

母志文 严禁复制 金盾教育

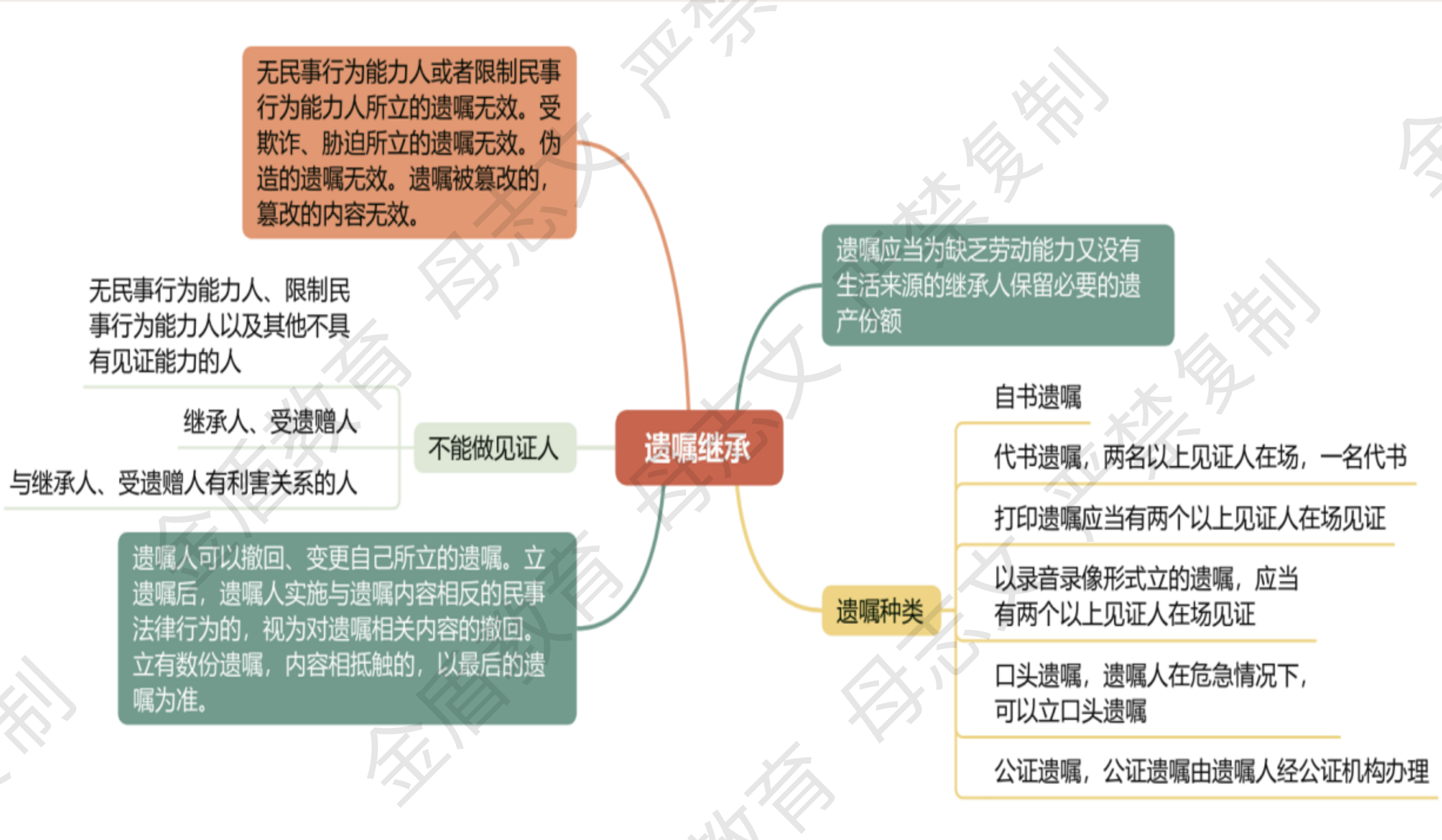
离婚后财产

- 夫妻共同财产
  - 工资、奖金、劳务报酬
  - 生产、经营、投资的收益
  - 知识产权的收益
  - 继承或者受赠的财产,但是本法第一千零六十三条第三项规定的除外
- 离婚损害赔偿
  - 重婚
  - 与他人同居
  - 实施家庭暴力
  - 虐待、遗弃家庭成员
- 原则
  - 协议处理；协议不成，按照照顾子女、女方和无过错方权益的原则判决
  - 夫妻一方因抚育子女、照料老年人、协助另一方工作等负担较多义务的,离婚时有权向另一方请求补偿,另一方应当给予补偿。
  - 离婚时,夫妻共同债务应当共同偿还。
  - 离婚时,如果一方生活困难,有负担能力的另一方应当给予适当帮助
- 个人财产
  - 一方的婚前财产
  - 一方因受到人身损害获得的赔偿或者补偿
  - 遗嘱或者赠与合同中确定只归一方的财产
  - 一方专用的生活用品

金盾教育 母志文 严禁复制

继承

- 继承从被继承人死亡时开始
- 法定继承
  - 第一顺序：配偶、子女、父母
  - 第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母
  - 丧偶儿媳对公婆，丧偶女婿对岳父母，尽了主要赡养义务的，作为第一顺序继承人
- 代为继承
  - 被继承人的子女先于被继承人死亡的，由被继承人的子女的直系晚辈血亲代位继承。被继承人的兄弟姐妹先于被继承人死亡的，由被继承人的兄弟姐妹的子女代位继承。代位继承人一般只能继承被代位继承人有权继承的遗产份额。
- 转继承
  - 继承开始后，继承人于遗产分割前死亡，并没有放弃继承的，该继承人应当继承的遗产转给其继承人，但是遗嘱另有安排的除外
- 继承开始后，按照法定继承办理;有遗嘱的，按照遗嘱继承或者遗赠办理;有遗赠扶养协议的，按照协议办理。
- 放弃继承，需书面明示，没有表示，视为接受；遗赠没有表示，视为拒绝
- 继承权丧失
  - 故意杀害被继承人
  - 为争夺遗产而杀害其他继承人
  - 遗弃被继承人，或者虐待被继承人情节严重
  - 伪造、篡改、隐匿或者销毁遗嘱，情节严重
  - 以欺诈、胁迫手段迫使或者妨碍被继承人设立、变更或者撤回遗嘱，情节严重
  - 确有悔改表现，被继承人表示宽恕或者事后在遗嘱中将其列为继承人的，该继承人不丧失继承权


遗嘱继承
无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所立的遗嘱无效。受欺诈、胁迫所立的遗嘱无效。伪造的遗嘱无效。遗嘱被篡改的，篡改的内容无效。
遗嘱应当为缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要的遗产份额
不能做见证人
无民事行为能力人、限制民事行为能力人以及其他不具有见证能力的人
继承人、受遗赠人
与继承人、受遗赠人有利害关系的人
遗嘱人可以撤回、变更自己所立的遗嘱。立遗嘱后，遗嘱人实施与遗嘱内容相反的民事法律行为的，视为对遗嘱相关内容的撤回。立有数份遗嘱，内容相抵触的，以最后的遗嘱为准。
遗嘱种类
自书遗嘱
代书遗嘱，两名以上见证人在场，一名代书
打印遗嘱应当有两个以上见证人在场见证
以录音录像形式立的遗嘱，应当有两个以上见证人在场见证
口头遗嘱，遗嘱人在危急情况下，可以立口头遗嘱
公证遗嘱，公证遗嘱由遗嘱人经公证机构办理